



HERDEL
INGENIERIA Y CONSTRUCCION

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN HERDERL S.A DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA C. MARIA ISABEL OROZCO BARAJAS EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y A QUEIN EN LOS SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "EL PRESTADOR", Y POR OTRA PARTE ARRENTRAC S.A DE C.V., REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. LEON FERNANDO VALDEZ GONZALEZ, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTATARIO", EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

- I. DECLARA "EL PRESTADOR", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL:**
- a) Ser una Sociedad Mercantil constituida de conformidad con la legislación mexicana mediante la Escritura Pública número **55,196 (CINCUNETA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS)**, el día 28 (VEINTIOCHO) de octubre del año 2019 (DOS MIL DIECINUEVE) ante el Notario Público número 115 (CIENTO QUINCE), el licenciado Juan Diego Ramos Uriarte en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.
 - b) Que la C. **MARIA ISABEL OROZCO BARAJAS** cuenta con las facultades necesarias para llevar a cabo el acto jurídico objeto de este contrato, tal y como lo demuestra con la Escritura Pública número **3,489 (TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE)** de fecha del 05 (CINCO) de mayo del 2021 (DOS MIL VEINTIUNO), pasada ante la fe del Licenciado José Luis Aguirre Anguiano, Notario Público número 12 (DOCE) de Tonalá, Jalisco, también manifiesta que estas no le han sido modificadas o revocadas.
 - c) Cuenta con Registro Federal del contribuyente número **ICH91107540 (LETRAS "I", "C", "H", NUEVE, UNO, UNO, CERO, SIETE, CINCO, CUATRO, CERO)**.
 - d) Tener su domicilio ubicado en la Avenida Ludwig Van Beethoven número 4914 (CUATRO MIL NOVECIENTOS CATORCE), interior 22 (VEINTIDOS), en la

Maria Isabel Orozco B



HERDEL
INGENIERIA Y CONSTRUCCION

Colonia Lomas del Seminario en Zapopan, Jalisco, con Código Postal número 45038 (CUARENTA Y CINCO MIL TREINTA Y OCHO).

- e) Que cuenta con las capacidades y aptitudes suficientes para la prestación de los servicios solicitados por **"EL PRESTATARIO"**.

II. DECLARA "EL PRESTATARIO", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

- a) Que es una persona moral legalmente constituida de conformidad con las leyes mexicanas como lo demuestra la Escritura Pública número **18,282 (DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS)**, otorgada bajo la fe del Licenciado Adalberto Ortega Solís, Notario Público número 20 (VEINTE) de Guadalajara, Jalisco, con fecha del 13 (TRECE) de julio de 1990 (MIL NOVECIENTOS NOVENTA)
- b) Manifiesta el **C. LEON FERNANDO VALDEZ GONZALEZ** ser Apoderado Legal de **"EL PRESTATARIO"** y que cuenta con las facultades suficientes para representarla y obligarla conforme a los términos de este Contrato, y que estas mismas se encuentran facultadas en la Escritura Pública número **8,371 (OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO)** con fecha del 02 (DOS) de abril del año 2020 (DOS MIL VEINTE), otorgada ante la fe del Licenciado Agustín Ibarra García de Quevedo, Notario Público Titular número 17 (DIECISIETE) de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, así mismo manifiesta bajo protesta de decir verdad que, hasta la fecha, sus atribuciones no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna.
- c) Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave **ARR900803EN1 (LETRA "A", "R", "R", NUEVE, CERO, CERO, OCHO, TRES, "E", "N", UNO.)**.
- d) Señala como su domicilio el ubicado en Avenida Amado Nervo número 333 (TRESCIENTOS TREINTA Y TRES) en la Colonia El Colli Urbano, 2da sección, C.P 45070 (CUARENTA Y CINCO MIL SETENTA), en Zapopan, Jalisco.
- e) Que requiere de los servicios de **"EL PRESTADOR"**.

Maria Isabel Orozco B.



HERDEL
INGENIERIA Y CONSTRUCCION

CLÁUSULAS:

PRIMERA. – OBJETO. – “EL PRESTADOR” se obliga a prestar a **“EL PRESTATARIO”**, sus servicios profesionales con el objeto de realizar las siguientes actividades de manera enunciativa mas no limitativa de acuerdo con lo solicitado por **“EL PRESTATARIO”**:

“SERVICIOS DE IMPERMEABILIZACIÓN”.

Lo anterior se menciona de manera enunciativa mas no limitativa, debido a que la naturaleza del servicio puede comprender más actividades que al momento no se han estipulado y **“LAS PARTES”** se reservan el derecho de añadir más servicios en el caso que sean solicitados, mismo que se realizarán y se conocerán como anexos al presente.

“EL PRESTATARIO” emitirá una orden de compra con los datos de entrega del producto, persona que recibe, centro costos, cantidad autorizada, precio unitario, subtotal, impuestos y total, misma que **“EL PRESTADOR”** deberá presentar para su cobro.

SEGUNDA. – “EL PRESTADOR” se obliga a desarrollar el servicio profesional que se establece en la cláusula que antecede, a entera satisfacción de **“EL PRESTATARIO”**, aportando toda su experiencia y capacidad, dedicándole todo el tiempo que sea necesario.

TERCERA. – “LAS PARTES” están conformes en que la presente contratación tiene como fundamento, los lineamientos contenidos dentro de la manifestación de la voluntad contenida en este presente documento privado, el cual se debe tomar correctamente perfeccionado cumpliendo con todos los requisitos marcados por la ley de la materia.

CUARTA. – “EL PRESTADOR” se obliga a informar o entregar reportes a **“EL PRESTATARIO”** del estado y las actualizaciones de su labor las veces que este se le requiera dentro de la vigencia del presente contrato, así como a rendir un informe general al término del contrato y no ceder los derechos y obligaciones derivados de este contrato, sin consentimiento expreso de **“EL PRESTADOR”**. Esto para que se acredite la correcta realización de las actividades mencionadas en la cláusula segunda del presente.

Maria Isabel Orozco B.



HERDEL
INGENIERIA Y CONSTRUCCION

QUINTA. – VIGENCIA. – La vigencia del contrato empezará a contar a partir del día de su suscripción hasta un año después. La vigencia no se podrá extender de manera automática, por el vencimiento de este, a menos que ambas partes lo manifiesten bajo anexo o convenio perfeccionado.

SEXTA. – “EL PRESTADOR” recibirá por concepto de honorarios, la suma estipulada en los comprobantes fiscales correctamente emitidos o por otro medio que se pactará, las cuales tienen la libertad de ser pagaderas o en una o varias exhibiciones, de acuerdo con los términos que le concede **“EL PRESTATARIO”** para realizar estos servicios.

SÉPTIMA. – “EL PRESTATARIO” se obliga a pagar los honorarios de **“EL PRESTADOR”** asumiendo que la otra parte cumplirá en tiempo y forma las actividades correspondientes.

OCTAVA. – Concluida la vigencia del presente contrato se podrá pactar en convenio celebrados por **“LAS PARTES”**, la renovación del mismo o en caso de darse por terminada la relación, se celebrará una carta de finalización de la relación jurídica obligatoria en la cual se detallará las actividades y servicios realizados acreditando la correcta realización del mismo por partes de **“EL PRESTATARIO”**.

NOVENA. – Una vez que haya concluido el presente contrato y se requiera la continuación de la prestación de los servicios antes mencionados, será obligatorio la celebración de un nuevo contrato celebrado entre **“LAS PARTES”** como se ha mencionado en el cuerpo del presente documento.

DÉCIMA. – Queda expresamente pactado que cuando **“EL PRESTADOR”** en el ejercicio de sus actividades, atendiendo el trabajo que se le encomienda, el personal dependerá exclusivamente de él, no existirá ningún vínculo entre **“EL PRESTATARIO”** y el mismo, quedando a cargo de **“EL PRESTADOR”**, de todas las responsabilidades provenientes de la utilización de los servicios del personal que lo apoye, y que no sea puesto a su disposición por **“EL PRESTATARIO”**.

Maria Isabel Orozco B.



HERDEL
INGENIERIA Y CONSTRUCCION

DÉCIMA PRIMERA. – El presente contrato podrá darse por terminado a voluntad de cualquiera de **"LAS PARTES"**, previo aviso que se manifieste al otro en un plazo correspondiente a 30 días con anterioridad, así como esclareciendo las causales de la terminación anticipada, mismo que sea pondrán a valoración de ambas partes y se determinará en caso de una indemnización.

DÉCIMA SEGUNDA. – Queda expresamente convenido que el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones que aquí se contraen, y aquellas otras que surjan del Código Civil para el Estado de Jalisco, será motivo de rescisión del presente contrato, y generará el pago de los daños y perjuicios que el incumplimiento cause a la contraparte cumplida.

DÉCIMA TERCERA. – **"EL PRESTADOR"** se obliga a celebrar un contrato referente a sus derechos patrimoniales como autor con **"EL PRESTATARIO"**, si con motivo de la realización de sus servicios, se originan obras de interés cultural.

DECIMA CUARTA. - Para la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten expresamente a las leyes aplicables y a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales competentes en el Estado de Jalisco, renunciando expresamente al fuero que, por razón de sus domicilios, presentes y futuros, o por cualquier otra causa, pudiere corresponderle.

Lo firman por duplicado en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco el día 07 (SIETE) de julio del 2023 (DOS MIL VEINTITRES)

"EL PRESTADOR"

Maria Isabel Orozco B.
MARIA ISABEL OROZCO BARAJAS
En representación de
INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN
HERDEL S.A DE C.V

"EL PRESTATARIO"

LEON FERNANDO VALDEZ GONZALEZ
LEON FERNANDO VALDEZ GONZALEZ
En representación de
ARRENTAC S.A DE C.V